МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 10 дугаар сарын 25 № 05/35 Улаанбаатар хот

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА М.БАДАМСҮРЭН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Хан-Уул цогцолбор сургууль, Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар сургууль, Баянтүмэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2022 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг дээрх сургуулиудын удирдлага болон дотуур байр хариуцсан багш, ажилтнуудтай ярилцлага хийх, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, дотуур байрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, холбогдох бичиг баримт, судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын явцад Хан-Уул цогцолбор сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Цогзолмаа Комисст сургуулийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлын талаар танилцуулахдаа "... шинээр дотуур байр барих ажил 2020 онд эхэлсэн ч цар тахлын нөхцөл байдал, хөрөнгө санхүүгийн асуудлаас шалтгаалан барилгын ажил удаашралтай байсан. Энэ оны 08 дугаар сараас дотуур байрын барилгын ажил хэвийн явагдаж байна. Түүнчлэн дотуур байрын хатуу болон зөөлөн эдлэлд 2009 оноос хойш нөхөн хангалт хийгдээгүй, дотуур байранд хэрэглэгдэж байгаа ор болон хөнжил гудас, цагаан хэрэглэл хуучирч муудсан учраас сурагчид цагаан хэрэглэлээ ар гэрээсээ авч ирдэг, төмөр орнууд муудаж хугарч гэмтсэн тул хооронд нь сэлбэн хэрэглэж байна". Мэргэжлийн хяналтын Улсын байцаагчийн 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 12-07-047-145 дугаартай дүгнэлтээр уг сургуулийн барилга нь их эрсдэлтэй үнэлэгдэж, барилгын үндсэн хийц, бүтээцүүд ашиглалтын шаардлага хангахгүй гэж дүгнэгдсэн" гэх тайлбарыг өгсөн. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн одоо ашиглаж байгаа сургуулийн дотуур байрын нөхцөл байдалтай танилцахад барилгын чанар муудсан, дээврийн хэсгээс ус нэвчсэн, зарим өрөөний хананд хөгц үүссэн, өрөө тасалгаагаар ороход хөгцөрч, мөөгөнцөртсөн зэргээс үзэхэд суралцагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байна.

2. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийг дотуур байртай холбосон хүзүүвч барилгад дотуур байрын суралцагчдын ариун цэврийн өрөө байрладаг бөгөөд сантехникийн эвдрэлтэй гэх шалтгаанаар

ашиглагдахгүй байна. Сургуулийн захирлаас Комисст "... сантехникийн шугам, сүлжээний асуудлаас шалтгаалан ариун цэврийн өрөөг ашиглах боломжгүй байгаа, дотуур байрын суралцагчид гадна бие засах газар /модон жорлон/-т бие засдаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн сургуулийн дотуур байрын гадна нөхцөл байдалд ажиглалт хийхэд "... бие засах газар сургуулийн дотуур байрнаас ойролцоогоор 100 метрийн зайтай, бага насны хүүхэд бие засах газар луу шөнө харанхуйд явахад гадна талбайн гэрэлтүүлэггүй, сууж бие засахад банз хоорондын зай хэтэрхий том, гишгүүр банз дээр, доор байрлалтай учир суралцагч унах, гэмтэж бэртэх эрсдэл үүссэн байгаа нь Монгол Улсын стандарт MNS 6890:2020-ийн 4.4.1-т "Сургуулийн дотуур байрын багш, ажилтны ариун цэврийн өрөөг тусад нь байрлуулна", 4.4.4-т "Дотуур байрын эрэгтэй 30 суралцагч тутамд нэг суултуур, нэг босоо бие засах тосгуур, ..., эмэгтэй 20 суралцагч тутамд нэг суултуур, нэг гар угаагуур, ... байна" гэсэн стандартын шаардлагад нийцэхгүй байна.

3. Хяналт шалгалтын явцад Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Цэцэгмаа Комисст "... сургуулийн дотуур байрын барилгыг 2014 онд Япон Улсаас Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн "Өвсний үндэс" хөтөлбөрийн 223,339,610.0 (хоёр зуун хорин гурван сая) төгрөгийн санхүүжилтээр "Дорнын оч" ХХК барьж гүйцэтгэсэн бөгөөд хөрөнгө мөнгөний маргаантай асуудлаас шалтгаалан стандартын дагуу баригдаагүй барилгыг улсын Комисст хүлээлгэн өгсөн. Дотуур байрын суралцагчид хооллох зориулалтын заал байхгүй. Бид өөрсдийн боломжид тулгуурлан дотуур байрын номын сангийн өрөөний хойд хэсгийг хувааж, хоолны заалны зориулалтаар ашиглаж байна. Сургуулиас дотуур байрын хоолны заалны барилгын өргөтгөлийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын төсөв, тооцооллыг гаргаж, 2020, 2021 онуудад харьяалах яаманд хүргүүлсэн боловч төсөв батлагдаагүй" гэх тайлбарыг өгсөн. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн дотуур байрын нөхцөл байдалтай танилцахад хоолны заалны урт-5.4 м, өргөн-2.6 м, 14.04 $м^2$ талбайтай, урт нарийхан, давчуу, агааржуулалтын систем байхгүй, суралцагчид хоолны ширээний 2 талаар суухад хүндрэлтэй, халуун хоол, цай асгаж, түлэгдэх нөхцөл үүсэх эрсдэлтэй. Дотуур байрын суралцагчдын амьдрах өрөөний хананы обой зарим газраа хууларч унасан, паркетин шал халцарч муудсан, хүүхэд хөгжлийн өрөө байхгүй, байрын багшийн өрөөг хүүхэд хөгжлийн өрөөний зориулалтаар ашигладаг. Суралцагчид чөлөөт цаг өнгөрүүлэх өрөө тасалгаа, хичээл хийх анги танхимын хүртээмж муу байгаа нь Монгол Улсын стандарт MNS 6890:2020-ийн 4.6-т "Хөгжлийн өрөөний талбайн хэмжээ нь 30 м2-аас доошгүй байна", 4.7.1-т "дотуур байрын нийт суралцагчийн 20 хувьд нэг дор үйлчлэх боломж бүхий ширээ, сандал, самбартай, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй хичээл давтах өрөөтэй байна", 4.10.5-т "дотуур байрын нийт суралцагчид 1-ээс 2 ээлжээр нэг дор үйлчлэх хооллох танхимтай байна" гэж тус тус заасан шаардлагад нийцэхгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хан-Уул цогцолбор сургуулийн шинэ дотуур байрын барилгыг яаралтай ашиглалтанд оруулах, сургуулийн шинэ дотуур байр ашиглалтанд орох хүртэл хугацаанд одоо ашиглаж байгаа дотуур байрын өрөө тасалгааны агаар сэлгэлт,

өрөөнүүдийн хөгц, мөөнгөнцөрийг арилгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг тогтмол хийх, дотуур байрын хатуу зөөлөн эдлэлийг шинэчилж солих;

2. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын бие засах өрөөний сантехникийн засвар үйлчилгээг нэн даруй хийж, ашиглалтанд оруулах, гадна талбайд гэрэлтүүлэг тавих;

3. Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн дотуур байрын хоолны заалны өргөтгөлийн барилгын төсвийг 2023 оны улсын төсвийн төсөлд тусгах асуудлыг шийдвэрлүүлэх;

4. Хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг шинэчилэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, аймгийн хэмжээний нийт сургуулийн багш, ажилтнууд болон дотуур байрын багш, ажилтнуудад зориулан зохион байгуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД